اذا طلق الرجل زوجته ثلاثا وانقضت عدتها وتزوجت بغيره بنكاح صحيح ثم طلقها الثانى بعد أن وطئها وعادت لزوجها الاول فانها تعود على طلاق ثلاث باجماع أهل العلم واذا طلقها دون ثلاث وانقضت عدتها وتزوجت من أصابها أو من لم يصبها وبانت منه وعادت الى الاول فالمذهب انها تعود اليه على ما بقى من طلاقها هذا قول أكابر أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعلى وأبى ومعاذ وعمران بن حصين وأبو هريرة وزيد وعبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهم وعنى بهم

(فصل واذا طلق) الزوج (الحر ثلاثا) دفعة أو دفعات (أو طلق) الزوج (العبد ثنتين) ولو عتق قبل انقضاء عدتها (لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا) لقوله تعالى الطلاق مرتان الى قوله سبحانه وتعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره (ويطأها) الزوج (فى قبلها) لان الوطء المعتبر فى الزوجية لا يكون فى غير القبل (مع الانتشار) قاله الاصحاب لقوله صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك وانما يكون ذلك مع الانتشار فيكتفى بذلك (ولو) كان الزوج (مجنونا) أو مقطوع الخصيتين دون الذكر (أو نائما أو مغمى عليه وأدخلت ذكره فى فرجها) مع انتشاره لانه وطء من زوج وجد فيه حقيقة الوطء فأحلها كما لو وطأها حال افاقته ووجود خصيتيه (أو) كان الواطئ (لم يبلغ عشرا أو) كان (لم ينزل) أو ظنها أجنبية (ويكفى) فى هذا الوطء (تغييب الحشفة) كلها (أو) تغييب (قدرها) أى قدر الحشفة (من مجبوب) أى مقطوع الحشفة لحصول ذوق العسيلة بذلك ويكفى أيضا وطء محرم لمرض وضيق وقت صلاة وفى مسجد وفى حال منعها نفسها القبض مهر حال وقصد اضرارها بالوطء لعبالة ذكره وضيق فرجها (ويحصل التحليل بذلك) أى بوطئها (ما لم يكن وطئها فى حال الحيض أو النفاس أو الاحرام أو فى صوم الفرض) أو فى الدبر أو فى نكاح باطل أو فاسد أو بشبهة أو ملك يمين وان كانت أمة فاشتراها مطلقها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأها (فلو) تزوجت المطلقة ثلاثا بآخر ثم (طلقها الثانى وادعت انه) أى زوجها الثانى (وطئها) وانه يجوز للاول نكاحها (وكذبها) الثانى فى وطء (فالقول قوله) أى قول الثانى (فى تنصيف المهر) اذا لم يقر بالخلوة بها (و) القول (قولها) فى وجود الوطء (فى اباحتها للاول) فان قال الزوج الاول أنا أعلم انه ما أصابها لم يحل له نكاحها لانه مقر على نفسه بتحريمها عليه فان عاد فكذب نفسه وقال قد علمت صدقها دين فيما بينه وبين الله تعالى لانه اذا علم حلها لم تحرم بكذبه ولانه قد يعلم فى المستقبل ما لم يكن علمه فى الماضى ولو قال ما أعلم انه أصابها لم تحرم عليه بهذا

(كتاب الايلاء)

وهو لغة الحلف (وهو حرام كالظهار) قال فى الفروع فى ظاهر كلامهم لانه يمين على ترك واجب وكان الايلاء والظهار طلاقا فى الجاهلية (ويصح من زوج) فلا يصح من غيره لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم (يصح طلاقه سوى عاجز عن الوطء اما المرض لا يرجى برؤه او لجب كامل أو شلل) لان الجماع لا يطلب منه لامتناعه بعجزه (فاذا حلف الزوج بالله) تبارك و (تعالى أو بصفة من صفاته) سبحانه وتعالى (انه لا يطأ زوجته) الممكن جماعها فى قبل (أبدا) أو يطلق (أو مدة تزيد على أربعة أشهر) يتكلم بها أو ينويها (صار موليا) ولا فرق فى ذلك بين